

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2627/2538

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอ็มซีซี จำกัด

โจทก์

นางสาวพวงพร ท่าทราย กับพวก

จำเลย

นางสาวพวงพร ท่าทราย ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายประชุม ท่าทราย ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีมีทุนทรัพย์ชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามฎีกา ในข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกา คืบค่าขึ้นศาลทั้งหมด จำเลยทั้งสองเห็นว่า ฎีกาข้อ 2.1 ที่ว่า ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ลงชื่อแทนโจทก์ในสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมาย จ.3หลังจากหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย จ.8 สิ้นผลบังคับแล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง และฎีกาข้อ 2.2 ที่ว่า คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ที่ให้จำเลยทั้งสองชดเชยค่าเสียหายในการ ใช้รถยนต์แก่โจทก์ไม่ชอบ เพราะประเด็นนี้ได้ยุติไปแล้วในศาลชั้นต้นโดยโจทก์มิได้อุทธรณ์แต่อย่างใด และฎีกาข้อ 2.3ที่ว่า โจทก์ไม่นำสืบว่าจำเลยทั้งสองใช้รถยนต์โดยปราศจาก ความระมัดระวัง อันเป็นความผิดปกติเยี่ยงวิญญูชนจะใช้รถยนต์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 จึงไม่มีอำนาจพิพากษาให้จำเลยชดเชยค่าเสื่อมราคา แก่โจทก์นั้น ล้วนเป็นปัญหาข้อกฎหมายทั้งสิ้น โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสองไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 96,97) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 452,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง (28 ตุลาคม 2526) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ค่าชดเชยนอกจากนี้ให้ยก ศาลอุทธรณ์ภาค 2

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายจำนวน 171,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากนี้ที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์และจำเลยทั้งสองต่างฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสองดังกล่าว (อันดับ 92,89) จำเลยทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 93)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยทั้งสองข้อ 2.3 ที่ว่าศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้จำเลยทั้งสองชำระค่าเสื่อมราคาไม่ชอบ เพราะไม่ปรากฏหลักฐานบันทึกและภาพถ่ายรถยนต์ในขณะที่โจทก์ ยึดรถคืน และโจทก์มิได้นำสืบถึงความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถโดยปราศจากความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนนั้น จำเลยทั้งสองก็ได้ให้การต่อสู้คดีไว้เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจ ในการที่ศาลกำหนดค่าเสียหายแก่โจทก์ผู้ให้เช่าซื้อ จึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริง คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกา ไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ของจำเลยทั้งสองในข้อนี้ชอบแล้ว ส่วนฎีกาข้อ 2.1 ที่ว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไม่ตรงประเด็นที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์และโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง กับฎีกาข้อ 2.2 ที่ว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยทั้งสอง ใช้ค่าเสียหายได้หรือไม่ เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อดังกล่าวไว้ ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยทั้งสองข้อ 2.3 ที่ว่าศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้จำเลยทั้งสองชำระค่าเสื่อมราคาไม่ชอบ เพราะไม่ปรากฏหลักฐานบันทึกและภาพถ่ายรถยนต์ในขณะที่โจทก์ ยึดรถคืน และโจทก์มิได้นำสืบถึงความเสียหายอันเกิดจาก

การใช้รถโดยปราศจากความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนนั้น จำเลยทั้งสองก็ได้ให้การ
ต่อสู้คดีไว้เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจ ในการที่ศาลกำหนดค่าเสียหายแก่โจทก์ผู้ให้เช่า
ซื้อ จึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริง คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกา ไม่เกินสองแสน
บาท จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 248 วรรค
หนึ่ง ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ของจำเลยทั้งสองในข้อนี้ชอบแล้ว ส่วนฎีกาข้อ 2.1 ที่
ว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไม่ตรงประเด็นที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์และโจทก์ไม่มีอำนาจ
ฟ้อง กับฎีกาข้อ 2.2 ที่ว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยทั้งสอง ใช้ค่าเสียหายได้หรือ
ไม่ เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อดังกล่าวไว้ ให้
ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(ปรีชา บุรณะไทย-บุญธรรม อยู่พัก-ณรงค์ ดันติเตมิท)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ